

1501759-49.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... legal, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (§ 4º do mencionado dispositivo legal) e o estabelecimento do regime inicial aberto para resgate da reprimenda. Ainda a título eventual, bateu-se pela absolvição em relação aos delitos de receptação, posto não haver qualquer de prova de como a arma de fogo foi adquirida, e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pois o réu não sabia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501759-49.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501759-49.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2245152/2021 - DEL.POL.JUQUITIBA,
1038/2021 - DEL.POL.JUQUITIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS DE CAMARGO ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra VINICIUS DE CAMARGO ARAÚJO (fls. 92/94), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções dos arts. 180, caput, do Código Penal, 12 da Lei nº 10.826/2003, e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, pela suposta prática dos seguintes fatos delituosos:

(1) Em data incerta, mas sabendo-se que entre 28 de janeiro de 2010 e 09 de setembro de 2021, em horário e local incerto, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 pistola, marca Taurus, calibre 380, numeração KOA40050, pertencente à Isaias Callegari, (bem produto de roubo- RDO nº 115/2010), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 04/06 e boletins de ocorrência de fls.10/13 e 23/25.

(2) Em 09 de setembro de 2021, por volta das 06h30min, na Estrada dos Carmirangas, 900000, Fazenda Santa Rosa, no município de Juquitiba, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, possuiu ou manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo e munições, de uso permitido, qual seja, 01 pistola, marca

Taurus, calibre 380, numeração KOA40050, municiada com 12 cartuchos íntegros, além de 03 (três) carregadores conforme auto de exibição e apreensão de fls. 04/06 e boletim de ocorrência de fls. 10/13.

(3) Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no item "2", o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, guardava, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 311 porções de cocaína, com peso líquido de 179.3g, 05 tijolos e 160 porções de maconha, perfazendo o total de 3.786g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, além de 01 (uma) balança de precisão, R\$3.316 (três mil trezentos e dezesseis reais) e US\$ 5,00 (cinco dólares) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fls.14, laudo de constatação de fls.18/20 e laudo definitivo a ser oportunamente juntado. (fls. 92/93).

O imputado foi preso em flagrante em 09.09.2021 (fls. 1/2), e a prisão foi convertida em preventiva no dia seguinte (fls. 65/73).

A denúncia foi recebida em 27.09.2021 (fls. 97/98).

Regularmente citado (fls. 125/127), o denunciado apresentou defesa prévia, por intermédio de defensora constituída, refutando o teor da denúncia e arrolando testemunhas (fls. 125/127).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 13.01.2022 (fls. 129/132).

Na data aprazada, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado. Encerrada a instrução, o representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, pugnando pela procedência da pretensão punitiva (termo de audiência de fls. 169/171).

A defesa, por sua vez, ofertou memoriais (fls. 173/185). De início, sustentou nulidade processual, por ausência de juntada aos autos do mandado de busca e apreensão no endereço onde foram encontrados os entorpecentes e demais objetos (Estrada dos Carmirangas, 9000); aduziu que foi expedido mandado de prisão temporária em desfavor do acusado em 03.09.2021, nos autos nº 1505564-

23.2021.8.26.0268, por suposta prática de roubo, dele constando o endereço em que residia com a sua genitora (Rua Antonio Soares Godinho, 148), concluindo que a prisão em flagrante foi ilegal. No mérito, pleiteou a absolvição do réu, sob a argumentação de que a autoria é incerta e duvidosa. Advogou, em suma, que o imputado não mora na residência alvo da busca e apreensão, e sim com a sua genitora, conforme corroborado pela testemunha de defesa, de modo que estava no "local errado, onde foi passar uma noite após ter saído com um amigo, de nome Gustavo, verdadeiro morador do local da apreensão, sendo local onde foram encontrados pelos policiais civis os produtos ilícitos" (fl. 177). Alegou que a versão dos policiais é facciosa, até porque já conheciam o acusado e sempre o perseguiram, por ser o seu pai pretensão autor de homicídios na cidade.

Subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime do art. 33 da LD, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (§ 4º do mencionado dispositivo legal) e o estabelecimento do regime inicial aberto para resgate da reprimenda. Ainda a título eventual, bateu-se pela absolvição em relação aos delitos de receptação, posto não haver qualquer de prova de como a arma de fogo foi adquirida, e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pois o réu não sabia da existência do armamento, sequer o mantinha no interior do imóvel.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há que se falar em nulidade processual, frente à alegada ilegalidade da prisão em flagrante do acusado.

A apreensão das drogas, arma de fogo e carregadores na residência identificada como do réu (situada na Estrada dos Carmirangas, ao lado do número 172-B), decorreu do cumprimento de ordem judicial exarada nos autos nº 1505631-85.2021.8.26.0268, após representação da autoridade policial por suspeita de autoria/participação do imputado em roubo praticado no Município de Juquitiba, referendada pelo órgão ministerial (fls. 17/19, 22/24 e 26/27). A localização, pelos policiais civis, de entorpecentes, arma e acessórios no interior do imóvel alvo de regular diligência investigativa, e no curso do cumprimento de mandado de prisão temporária expedido

em desfavor do acusado pela pretensa prática do aludido delito patrimonial (reproduzido a fls. 186/187), configura o fenômeno da serendipidade (encontro fortuito ou casual de provas), considerado válido pela jurisprudência dominante. Na lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA:

Acerca do assunto, tem sido aplicada pelos Tribunais a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), a qual é utilizada nos casos em que, no cumprimento de uma diligência relativa a um delito, a autoridade policial casualmente encontra provas pertinentes à outra infração penal (crime achado), que não estavam na linha de desdobramento normal da investigação. Fala-se em encontro fortuito de provas, portanto, quando a prova de determinada infração penal é obtida a partir de diligência regularmente autorizada para a investigação de outro crime. (...) (Legislação criminal especial comentada: volume único, 9ª edição, Salvador: Ed. JusPODIVM, 2021, p. 545).

É certo que não poderá "(...) haver indefinição quanto ao objeto da providência - v.g., apreensão de armas, localização de drogas, obtenção de documentos, objetos receptados etc. -, ao qual estará cingido o exequente da busca". Mas, "(...) portando mandado judicial destinado, por exemplo, à localização de armas de uso restrito, caso venha a autoridade encontrar drogas ilícitas, nada impedirá a respectiva apreensão, uma vez que, nesse caso, a manutenção da substância proibida, por si só, já importa em prática criminosa, ensejando, inclusive, a voz de prisão em flagrante do morador. Pode ocorrer, entretanto, que no curso da operação de busca, localize o executor da diligência elementos de prova de crime que não está sob investigação e que isto não configure hipótese de prisão em flagrante. Perceba-se: em investigação de estelionato, ao cumprir mandado de busca domiciliar destinado à apreensão de documentos que comprovem esse crime, localiza a autoridade policial, em poder do morador, uma chave micha (ou mixa), assim conhecida a ferramenta destinada a arrombar fechaduras. Embora não seja este o objeto da busca, entendemos que tal instrumento pode ser apreendido lícitamente e utilizado como prova, por exemplo, na investigação de furtos de veículos praticados na região. Trata-se de caso típico de aplicação do fenômeno da serendipidade, que, aplicado ao processo criminal, traduz a chamada descoberta casual ou fortuita de provas, largamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência. Logo, não há que se cogitar de ilicitude da prova resultante da apreensão do referido objeto simplesmente pelo fato de ter sido ele descoberto quando da procura de indícios de outro delito. Tal situação, aliás, amolda-se àquela em que, autorizada judicialmente a violação de comunicação telefônica para apurar determinado crime punido com reclusão, descobre-se, fortuitamente, prova relativa à prática de outro delito, sendo firme a jurisprudência, neste caso, no sentido da validade da interceptação (...)." (AVENA, Norberto, Processo Penal, 13ª edição, Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, pp. 642/643).

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilicitude a ser declarada quando ocorre a descoberta de fatos por meio do encontro fortuito de provas, ocorrido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado pelo Juízo competente e de acordo com os requisitos previstos no art. 243 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça "[...] o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente que, como tal, se protraí no tempo, sendo, portanto, prescindível a existência de mandado de busca e apreensão" (RHC 91.442/SP, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018).

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, que somente deve ocorrer quando houver comprovação

inequívoca da atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva ou da ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

4. Recurso desprovido. Outrossim, em face do julgamento do presente recurso, JULGO PREJUDICADA a análise da petição n.º 00532802/2018. (STJ, RHC 95.659/RJ, 6ª Turma, rel.^a Min.^a Laurita Vaz, j. 23.10.2018, DJe 10.12.2018). (Negritei); ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13) - PRELIMINAR - Nulidade da decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão por falta de fundamentação. Inocorrência. Decisão devidamente fundamentada - Existência de "fishing expedition" não verificada. Ordenamento jurídico e precedentes das Cortes Superiores que não rechaçam a possibilidade de serendipidade e, sobretudo, de apreensão de bens não individualmente especificados na ordem judicial - Rejeição. MÉRITO - Restituição de veículos apreendidos no curso de inquérito policial para investigação da organização criminosa descoberta no âmbito da "Operação Raio-X" - Apelantes que sequer são investigados ou diretamente envolvidos com a ação penal originária. Potencial, futura e incerta investigação que não tem o condão de justificar a apreensão e indeferimento do pedido de restituição. Concordância ministerial por ocasião da análise do pedido em primeiro grau - Recurso provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0005731-42.2020.8.26.0077, 3ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 12.04.2021); e HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação penal em razão da ilicitude das provas, notadamente em razão da apreensão de drogas e armas de fogo na residência do paciente, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva. Impossibilidade. Encontro fortuito de provas. Situação de flagrância que autoriza a apreensão de drogas e armas de fogo, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva, independentemente da expedição de mandado de busca e apreensão. Prisão preventiva que deve ser mantida. Paciente reincidente. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada. (TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2089983-44.2021.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Leme Garcia, j. 18.05.2021).

A par disso, os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da LD) - notadamente nos verbos nucleares "guardar" e "ter" em depósito - e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) são permanentes, sujeitando o autor das condutas típicas ao estado de flagrância enquanto perdurarem as práticas delitivas (art. 303 do CPC), prescindindo-se, até mesmo, de mandado de busca e apreensão. Esse é o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais

sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/R0, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015). (Negritei).

Não houve, pois, qualquer ilegalidade na apreensão das drogas, arma de fogo e acessórios no interior do recinto em que estava o acusado, de sorte que afastou a alegação de nulidade processual.

Passo ao exame do mérito da demanda.

Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 10/13) e nos autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar das substâncias apreendidas (fls. 4/6, 14/15 e 18/20), despontando, ainda, do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 166/168). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidos, na residência identificada como do réu (situada na Estrada dos Carmirangas, número 90000, Fazenda Santa Rosa, no Município de Juquitiba), 311 porções de cocaína, com peso líquido de 179,3g, 5 tijolos e 160 porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 3.786g, além de uma balança de precisão e R\$ 3.316,00 em espécie. O exame químico-toxicológico atesta que as substâncias entorpecentes são causadoras de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretária da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria também é certa, exsurgindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Em solo policial (fls. 7 e 8), os dois policiais civis que realizaram a diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, José Marcelo Rabelo e Alexsandro Sousa de Oliveira, apresentaram versões harmônicas. À autoridade policial, reportaram, em uníssono, que diligenciaram ao local dos fatos, a fim de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão. Na residência, lograram apreender, embaixo de um móvel, uma pistola, produto de roubo, calibre .380, municiada com 12 projéteis, e, no interior de uma mochila, relevante quantidade de drogas, acondicionadas de forma compatível com a hipótese de tráfico de drogas, além de três carregadores da pistola, balança de precisão e dinheiro em espécie.

Em juízo, inquiridos como testemunhas, voltaram a narrar os fatos em conformidade com a denúncia.

José Marcelo, condutor do flagrante, disse que: conhece o réu, mas não tem nenhuma inimizade com ele, sendo a primeira ocorrência que o envolveu; a investigação deflagrada era originária de um roubo ocorrido na Municipalidade; em trabalho de campo de polícia judiciária, chegaram ao possível nome dos autores em redes sociais, dentre eles Vinicius, reconhecido pelas vítimas; fizeram todos os trabalhos de campo para identificar local de moradia dos suspeitos, tendo sido deferidos os mandados de busca e apreensão e de prisão; no dia do cumprimento, na moradia do réu, não teve nenhuma resistência; o réu os atendeu e de pronto mostrou que tinha uma arma, com três carregadores, além de uma mochila com drogas, os seus documentos e um valor em dinheiro; no local, Vinicius disse que havia comprado a arma, porém não aludiu ao valor. Perguntado pela douta defensora acerca de como chegou ao conhecimento da Polícia que o local era residência do Vinicius, respondeu que uma das testemunhas os levou até ali, assim como outros locais, e reiterou que,

embora conheça o acusado, não tem nenhum vínculo com ele.

Alexsandro relatou que: ocorreu um roubo de relevância na cidade, que passou a ser investigado; durante as investigações de campo, desvelou-se a participação de alguns indivíduos, que foram identificados por meio de fotos de redes sociais, dentre eles o acusado; em prosseguimento das investigações, foram deferidos mandados de prisão e de busca e apreensão; em cumprimento às diligências, dirigiram-se ao local onde Vinicius morava; durante a tentativa de coleta de provas tocantes ao roubo, localizaram cerca de quatro tijolos e meio de maconha, uma pistola caibre 380, produto de roubo semelhante ao que deu início à investigação, três carregadores, uma balança de precisão, cerca de 311 papелotes de cocaína, além de R\$ 3.300,00 em dinheiro; chegaram na residência logo pela manhã, com o objetivo de cumprir os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária já expedidos em desfavor do réu; este estava no recinto, atendeu-os, sem resistência, e imediatamente mencionou que tinha uma arma, a qual estava próxima ao armário, ao lado da sua cama, bem como uma mochila, onde estavam as drogas, o seu documento e a quantia em dinheiro; verificaram que a arma era produto de roubo, e o acusado teria dito que a comprou; uma das testemunhas ouvida durante as investigações apontou a residência de Vinicius; o imputado, ao reconhecer a voz de um dos policiais na ocasião, colocou a arma que estava na sua mão embaixo do armário e franqueou entrada até o imóvel onde estava; nunca abordara Vinicius anteriormente, tampouco o conhecia; no local, existiam indícios de moradia, e a carteira com o dinheiro estavam dentro da mochila, junto com os carregadores.

A testemunha arrolada pela defesa, Josiene da Costa Aguiar, afirmou não ter conhecimento dos fatos sob apuração; apenas conhece a mãe do acusado e sabe que este morava com ela na Rua Antonio Soares Godinho. Nada agregou, portanto, ao deslinde do feito.

Silente na Delegacia de Polícia (fl. 9), na senda judicial, o réu negou a prática delitiva, alegando que estava na casa onde os entorpecentes foram apreendidos, mas não tinha conhecimento das substâncias. Assinalou que: na quarta-feira, saiu com um amigo, Gustavo, na cidade vizinha, São Lourenço da Serra; ficaram bebendo, encontraram umas meninas, Camila e Vitória, e o amigo chamou-o para ir até a sua casa; aceitou o convite e dormiu na casa do amigo; no outro dia, pela manhã, Gustavo falou que ia levar as meninas embora; acordou com o barulho dos policiais, que já chegaram chutando a porta; não abriu a porta para os agentes públicos; o Rabelo veio e já mandou que colocasse a mão na cabeça e deitasse na cama, algemou-o e colocou-o de frente para a parede, ordenando que ajoelhasse; o policial perguntou-lhe onde estavam o fuzil, o colete e as armas; entraram vários outros policiais, que o revistaram e mostraram a droga e o viraram, falando que a substância encontrada era dele; não tinha conhecimento dos entorpecentes, da arma e da bolsa, tampouco mora no endereço da diligência, e sim com a sua mãe, na Rua Antonio Soares Godinho; os policiais foram a esse endereço primeiramente, porém notaram que ele não estava lá; não sabe como eles descobriram o endereço dos fatos. Confrontado por este Juízo, afirmou que os policiais estavam munidos de mandado de busca e apreensão, o qual lhe foi apresentado, explicando-lhe que era relacionado ao assalto; disse que conhecia os policiais de outras ocorrências, porém não tem nada contra eles, e que estava no local alvo de busca e apreensão por coincidência, pois havia dormido ali; asseverou, ainda, que foi a primeira vez que dormiu na casa do amigo, repisando que as drogas eram deste, de nome Gustavo.

Como se vê, a versão apresentada pelo acusado, para além de ser totalmente dissonante, restou isolada no conjunto probatório, não merecendo maior credibilidade. A uma, porque o interrogatório, antes de ser meio de prova, compreende mecanismo de autodefesa do réu, o qual dispõe do direito a não autoincriminação – inclusive a mentir acerca dos fatos ocorridos – e ao silêncio (art. 186 do CPP). Padece, enfim, de evidente parcialidade. A duas, porque não resiste ao confronto com os demais elementos de convicção amealhados aos autos, que formam quadro convincente e bastante para lastrear o édito condenatório.

Sobretudo em casos como o presente, envolvendo tráfico de drogas, há de se atribuir especial realce aos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência, que têm o dever legal de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do

patrimônio. Diversamente do sustentado pela defesa, não se patenteou a intenção dos agentes em incriminar gratuitamente o acusado e/ou mero interesse em justificar a abordagem e a prisões, e os seus relatos foram claros, acordes e coesos. O fato de os servidores públicos conhecerem o réu não é inusual em cidades pequenas de interior, e daí não se infere que eles desejem vê-lo injusta e indevidamente condenado. E, como dito, a localização, pelos policiais civis, de entorpecentes, arma e acessórios no interior do imóvel alvo de regular diligência investigativa (busca e apreensão) se deu no curso do cumprimento de mandado de prisão temporária expedido em desfavor do acusado pela pretensa prática de roubo, após minucioso trabalho de campo.

A evasiva tese meneada pelo imputado de que as drogas, as armas e os acessórios foram “forjados” pelos milicianos não é minimamente crível. Foi apreendida quantidade significativa de substâncias entorpecentes (311 porções de cocaína, com peso líquido de 179,3g, 5 tijolos e 160 porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 3.786g) - sendo que um flagrante por tráfico poderia ser “fabricado” com uma quantia consideravelmente inferior, caso fosse esse o intento dos agentes públicos -, além de uma balança de precisão e R\$ 3.316,00 em espécie. A origem lícita e as razões para o armazenamento dos estupefacientes encontrados na mochila em que estavam documentos do acusado, no interior da residência, não foram comprovadas nos autos, ônus que incumbia à defesa (art. 156 do CPP), de maneira que não vinga a absolvição por falta de provas.

Ressalto não ser necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo, tenha em depósito ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal. Como anota LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186). Tampouco comporta acolhida o pleito subsidiário de aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que instrumentalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

Na hipótese, a significativa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a apreensão de balança de precisão (instrumento comumente utilizado no preparo de drogas) e de armamento, descortinam a gravidade em concreto da conduta, a indicar o grau de envolvimento do agente na atividade criminosa, e não um desvio pontual, máxime porque ao pequeno traficante não é confiada expressiva carga de drogas.

Como destacou o eminente Desembargador Camargo Aranha Filho na Apelação Criminal nº 1523060-25.2020.8.26.0228, julgada pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 07.06.2020, em acórdão de sua relatoria, “na interpretação da referida causa de diminuição de pena deve o juiz atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que o objetivo legal foi de beneficiar com a

sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de drogas, seja suficiente para a reprovação do comportamento. (...) a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas pode vir assentada na prova indiciária, que se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), sob pena de inviabilizar a repressão penal a este tipo de delito, na medida em que os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas' (STF, HC nº 101.519, Relator Ministro Luiz Fux, DJe em 25/4/2012). Acresço que a primariedade e os bons antecedentes não determinam de forma sistemática a incidência da causa de diminuição."

Como se não bastasse, o agente ostenta apontamentos de atos infracionais em 2014, 2015 e 2017 (fl. 44), também a revelar a dedicação a atividades criminosas (nesse sentido: STJ, AgRg no HC 488.570/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.08.2019, DJe 23.08.2019; e STJ, HC 431.001/RS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.03.2018).

De mais a mais, o imputado, apesar de ser tecnicamente primário, tem apenas 22 anos de idade, já foi processado por furto qualificado (fls. 146/147) e está sendo investigado pela prática de roubo, com prisão temporária decretada em seu desfavor (fls. 186/187). A Corte Superior de Justiça vem majoritariamente reafirmando, por meio de suas duas turmas com competência criminal, o posicionamento no sentido de que a existência de persecuções penais pendentes de definitividade é apta a afastar o redutor em análise quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva (no ponto: HC 450.153/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.08.2018; AgRg no AREsp 1.251.694/SP, 5ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, j. 05.08.2018; HC 442.254/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2018; AgRg no AREsp 999.769/RS, 6ª Turma, rel. Min. Néfi Cordeiro, j. 06.11.2017; e AgRg no REsp 1.678.417/GO, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Ribeiro, j. 17.04.2018). Essa compreensão também prepondera no âmbito das Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (confirmam-se, por todas: Apelação Criminal nº 1501744-74.2018.8.26.0567, 7ª Câmara, rel. Des. Otavio Rocha, j. 13.06.2021; Apelação Criminal nº 0000118-89.2018.8.26.0019, 15ª Câmara, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 02.06.2021; Apelação Criminal nº 1527069-30.2020.8.26.0228, 2ª Câmara, rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 24.05.2021; Apelação Criminal nº 1510569-83.2020.8.26.0228, 12ª Câmara, rel. Des. Vico Mañas, j. 12.05.2021; e Apelação Criminal nº 1502243-35.2019.8.26.0628, 1ª Câmara, rel. Des. Diniz Fernando, j. 19.04.2021).

Por todas essas razões, não está preenchido o requisito de não dedicação a atividades criminosas, sendo incabível, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Aperfeiçoou-se, assim, a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Do crime de posse irregular de arma de fogo e acessórios de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003)

A materialidade está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 10/13) e nos autos de exibição e apreensão (fls. 4/6 e 14/15) da pistola, marca Taurus, calibre 380, municiada com 12 cartuchos, e dos três carregadores, assim como no laudo pericial de fls. 115/119. Esta prova técnica atesta a potencialidade do armamento, concluindo que ele se mostrou apto a efetuar disparos.

A autoria também é certa, ressaltando da prova vocal supra dedilhada.

Os agentes policiais certificaram que o réu, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na sua residência, de pronto mostrou-lhes a arma e os acessórios apreendidos. Daí ressaí que o acusado mantinha sob sua guarda (conservava consigo) arma de fogo e acessórios de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, conduta que tipifica o crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, tipo de conteúdo variado (ou misto alternativo).

Pouco importa que a arma de fogo não era de sua propriedade. 'Afinal, a circunstância de manter uma arma de fogo sob sua guarda equivale a possuí-la, já que não há necessidade de o possuidor também ser o proprietário. Valendo-se novamente do Código Civil, desta feita do disposto no art. 1.198, "considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas". Aquele que mantém uma arma de fogo, acessório ou munição sob sua guarda equipara-se ao detentor, daí por que se pode concluir que o tipo penal do art. 12 abrange a posse e a detenção de tais objetos." (LIMA, Renato Brasileiro de, op. cit., pp. 429/430). A conduta é tipificada no Estatuto do Desarmamento, que prevê pena àquele que possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, tornando tal agir relevante nos mundos jurídico e fenomênico. Cuida-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que visa a proteger a segurança pública e a paz coletiva, não exigindo resultado naturalístico para a sua configuração, de modo que é prescindível a comprovação de risco efetivo ao bem jurídico. Ainda que desmuniada, a arma de fogo pode ser, a qualquer momento, municiada e utilizada na sequência, não se cogitando de crime impossível (art. 17 do CP). E, se fosse atípica a conduta, bastaria que o agente mantivesse a arma em um local e a munição em outro. Esse é o entendimento que prevalece no âmbito da jurisprudência das Cortes Superiores (a propósito: STF, RHC 90.197/DF, 1ª Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09.06.2009; STJ, AgRg no AREsp 1.475.991/SP, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.437.702/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.08.2019) e das Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (vide, por todas: Apelação Criminal nº 0000831-76.2016.8.26.0070, 7ª Câmara, rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 30.11.2021; Apelação Criminal nº 1500712-57.2020.8.26.0472, 16ª Câmara, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 21.09.2021; Apelação Criminal nº 1500348-93.2019.8.26.0222, 4ª Câmara, rel. Des. Camilo Léllis, j. 21.06.2021; e Apelação Criminal nº 1503317-80.2018.8.26.0363, 9ª Câmara, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 09.04.2021).

Evidenciou-se, enfim, que o agente praticou, consciente e voluntariamente, núcleo do tipo previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.
Da receptação (art. 180, caput, do Código Penal)

A materialidade delitiva está assentada no auto de prisão em flagrante (fl. 1/2), nos boletins de ocorrência de fls. 10/13 e 23/25 e nos autos de exibição e apreensão (fls. 4/6 e 14/15) da pistola, marca Taurus, calibre 380, municiada com 12 cartuchos, registrada em nome de Isaias Callegari, produto de roubo anterior (RDO nº 115/2010). Desponta, ainda, da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa, emergindo da prova vocal produzida nos autos. Em uníssono, os policiais civis que realizaram a diligência que resultou na apreensão do armamento, na posse do acusado, assinalaram que o bem era produto de roubo; perguntado, o réu disse que comprara a pistola de terceira pessoa. Onde se infere que o acusado adquiriu, em proveito próprio ou de terceiro, a arma alvo de crime, conduta tipificada no art. 180, caput, do CP.

Como pontificam MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA e MARTA SAAD, 'a ação física prevista no caput do art. 180 do CP é composta por vários verbos: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que saber ser proveito de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Ensina Alberto Silva Franco que "o art. 180 do CP tem nova redação a partir da Lei 9.426/96. Não se trata de modificação radical do texto anterior, mas, em verdade, de um alargamento de abrangência para efeito de incluir ao lado das condutas anteriormente especificadas (adquirir, receber, ocultar ou influir) novos núcleos típicos, representados pelos verbos transportar e conduzir. Transportar tem um sentido mais amplo do que conduzir. Transportar significa levar uma coisa de um lugar para outro, enquanto conduzir, na acepção empregada no tipo, quer dizer guiar, dirigir, governar, pois com a compreensão de levar não passaria de uma repetição do verbo transportar. (...)'" (Código Penal e sua interpretação:

doutrina e jurisprudência – coordenação Alberto Silva Franco, Rui Stoco – 8. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 915).

Complementa GUILHERME DE SOUZA NUCCI que “o crime de receptação simples é constituído de dois blocos, com duas condutas autonomamente puníveis. A primeira – denominada receptação própria – é formada pela aplicação alternativa dos verbos adquirir (obter, comprar), receber (aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar), transportar (levar de um lugar a outro), conduzir (tornar-se condutor, guiar), ocultar (encobrir ou disfarçar), tendo por objeto material coisa produto de crime. Nesse caso, tanto faz o autor praticar uma ou mais condutas, pois responde por crime único (ex.: aquele que adquire e transporta coisa produto de delito comete uma receptação). A segunda – denominada receptação imprópria – é formada pela associação da conduta de influir (inspirar ou insuflar) alguém de boa-fé a adquirir (obter ou comprar), receber (aceitar em pagamento ou aceitar) ou ocultar (encobrir ou disfarçar) coisa produto de crime. Nessa hipótese, se o sujeito influir para que a vítima adquira e oculte a coisa produto de delito, estará cometendo uma única receptação.” (Código Penal Comentado – 20. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 882).

Ao adquirir o armamento produto de crime anterior, o acusado conjugou um dos verbos nucleares do tipo penal, que é misto alternativo, o que basta para a configuração do crime de ação múltipla (ou conteúdo variado), sendo impertinente perquirir se o agente conhecia, ou não, sua proveniência ilícita.

A figura típica do art. 180, caput, do CP é dolosa, exigindo para a sua consumação, ainda, o elemento subjetivo específico consistente na intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito. Ou seja: o agente deve ter prévia ciência da origem ilícita (espúria) do bem. Mas tal ciência, porquanto estágio meramente subjetivo do comportamento, sendo de sutil e difícil comprovação, deve ser inferida das demais circunstâncias que cercaram o fato e da própria conduta do acusado. “(...) Diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova” (STJ, HC n. 374.013/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2018).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas duas Turmas (Quinta e Sexta), tem esposado a compreensão de que é ônus probatório da defesa demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder do réu e/ou a sua conduta culposa (confirmam-se, por todos: HC 464.010/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2018, DJe 02.10.2018 e HC 421.829/MG, rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19.06.2018, DJe 27.06.2018), no que é secundado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (nesse sentido: Apelação Criminal nº 1502790-77.2020.8.26.0228, 6^a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 24.11.2020; Apelação Criminal nº 0109073-58.2017.8.26.0050, rel. Des. Paulo Rossi, 12^a Câmara de Direito Criminal, j. 23.11.2020; Apelação Criminal nº 0009047-05.2016.8.26.0562, rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 23.11.2020; Apelação Criminal nº 0004503-84.2018.8.26.0438, 8^a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j. 23.11.2020; e Apelação Criminal nº 0001580-33.2018.8.26.0326, 7^a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Reinaldo Cintra, j. 17.11.2020).

Nessa ordem de ideias, a simples afirmação do acusado de que não comprou a arma de fogo e/ou de que desconhecia a origem criminosa dela, sem qualquer prova para respaldar sua versão, não o socorre.

Aperfeiçoou-se, enfim, o tipo penal do art. 180, caput, do CP. A tipicidade se dá pela convergência dos elementos objetivos e subjetivo.

Do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal)

Os fatos delituosos foram levados a efeito por meio de três ações distintas, que atingiram bens jurídicos díspares, havendo, pois, pluralidade de condutas e de resultados, verificando-se concurso material (ou real) de crimes, na forma do art. 69 do CP.

Pontuo, em remate, não haver absorção do crime de receptação pelo de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A aquisição se deu em momento diverso

daquele em que o réu foi flagrado, na posse da arma, e a receptação não era meio necessário para a prática do delito previsto no ED. No ponto: REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, por ser diversa a natureza jurídica dos tipos penais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RESp 1.494.204/RSm 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 07.03.2017, DJe 27.03.2017); e

RECEPÇÃO CULPOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - CULPA EVIDENCIADA INVIÁVEL A ABSORÇÃO DA RECEPÇÃO PELO PORTE DE ARMA MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS - PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA REDIMENSIONADA PENA ACESSÓRIA NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 0006276-63.2015.8.26.0635, 2ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Amaro Thomé, j. 27.01.2020).

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 12 da Lei nº 10.826/2003 e 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 deste diploma legal, é de rigor.

Passo à aplicação das reprimendas, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais discriminadas nos arts. 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, verifico que: a quantidade portentosa das drogas (mais de 3 kg de maconha e de cocaína) enseja maior reprovação penal; não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente; a culpabilidade é normal às espécies; o réu é primário; os motivos são inerentes aos elementos subjetivos dos delitos; as circunstâncias e as consequências dos crimes são próprios dos tipos penais, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda; está-se diante de crimes vagos, não se cogitando de comportamento de vítimas específicas.

À vista dessas circunstâncias judiciais sopesadas individualmente, exaspero a sanção penal do delito de tráfico de drogas em 1/6, em virtude da expressiva quantidade de drogas apreendidas, fixando as penas-base em: (i) 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; (ii) 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, para o crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003; e (iii) 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o delito do art. 180, caput, do CP.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes, nem agravantes, de modo que torno as penas-base provisórias.

Na terceira fase, também não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento de pena.

Em sendo aplicável a regra do art. 69, caput, do CP (concurso material ou real de crimes), somo as reprimendas dosadas, estabelecendo a pena definitiva em: (a) 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão; (b) 1 (um) ano de detenção; e (c) 603 (seiscentos e três) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos), porque não há informações precisas sobre a situação econômica do réu (arts. 49 e 60 do CP).

Fixo o regime fechado, para início do cumprimento da reclusão, e semiaberto, para início de resgate da detenção, com fulcro no art. 33, § 2º, "a" e "b", e § 3º, do Código Penal. Embora o réu seja tecnicamente primário, foi apreendida grande quantidade de drogas, além de munições e acessórios de uso permitido, elementos que denotam a gravidade concreta da empreitada criminosa, e subsiste circunstância judicial desfavorável. Esses elementos patenteiam a maior reprovabilidade e a gravidade concreta das condutas, de maneira que reputo ser os regimes mais brandos não são suficientes para atingir a função preventiva específica da pena, consistente em inibir a prática de novas empreitadas delitivas (nesse particular: STJ, AgRg no RESp nº 1.446.504/SP, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j.

23.10.2018; TJSP, Apelação Criminal nº 1505924-49.2019.8.26.0228, 6ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 20.05.2021; e TJSP, Apelação Criminal nº 1502451-43.2020.8.26.0544, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 31.05.2021; e TJSP, Apelação Criminal nº 1500551-58.2020.8.26.0630, 15ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 07.06.2021).

Com relação à detração penal, entendo que eventual pedido nesse tocante deve ser avaliado pelo juízo das execuções, competente para tanto. Nessa linha:

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal). Insurgência da Defesa pleiteando a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento aplicado à pena em virtude do emprego da arma de fogo e a aplicação de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a aplicação da detração penal.

Impossibilidade da aplicação da absolvição pleiteada. Robusto conjunto probatório que impõe a manutenção da condenação do réu. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas dos autos. (...). Regime fechado mantido ante a gravidade do crime praticado e a reincidência em crime patrimonial ostentada pelo réu. Pedido de detração que deve ser apreciado pelo juízo das execuções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 0091137-83.2018.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 06.05.2021). (Negritei).

Inviáveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das reprimendas, seja pela quantidade de pena imposta, seja em razão da circunstância judicial desfavorável (arts. 44 e 77 do Código Penal).

Denego, por fim, o direito ao apelo em liberdade. Da gravidade concreta da empreitada delitiva emerge que, caso solto, ele poderá colocar em xeque a tranquilidade social, de vez que terá os mesmos estímulos para delinquir. No preciso escólio de NORBERTO AVENA:

Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir. (...)

Neste mesmo prisma, Guilherme de Souza Nucci, aduzindo, quanto à garantia da ordem pública, que se entende pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. (Processo Penal - 11. ed. - Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 1.004).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu VINICIUS DE CAMARGO ARAÚJO, já qualificado nos autos, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 12 da Lei nº 10.826/2003 e 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 deste diploma legal, às penas de: (a) 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado; (b) 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto; e (c) 603 (seiscentos e três) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos).

O acusado respondeu ao processo preso, e, permanecendo os motivos justificadores da segregação cautelar, continuará custodiado (art. 387, § 1º, c.c. art. 312, ambos do CPP), devendo ser recomendado, desde logo, ao estabelecimento prisional em que